

Vergabe von Unteraufträgen: Wahl, Form und Inhalt des Vertrags

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Auftragsverarbeiter muss durch einen Vertrag oder einen anderen, schriftlich, auch in elektronischer Form, erstellten und verbindlichen Rechtsakt geregelt werden. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter können beschließen, einen eigenen Vertrag auszuhandeln, der alle obligatorischen Elemente umfasst, oder sich ganz oder teilweise auf Standardvertragsklauseln zu stützen. In Artikel 28 DSGVO sind die Elemente aufgeführt, die in der Verarbeitungsvereinbarung festgelegt werden müssen. Der Verarbeitungsvertrag sollte jedoch nicht nur die Bestimmungen der DSGVO neu formulieren; Sie sollte vielmehr spezifischere und konkretere Informationen darüber enthalten, wie die Anforderungen erfüllt werden und welches Sicherheitsniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Gegenstand der Verarbeitungsvereinbarung ist, erforderlich ist.

1.1 Wahl des Auftragsverarbeiters

Der Verantwortliche ist verpflichtet, «nur Auftragsverarbeiter einzusetzen, die ausreichende Garantien für die Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen bieten», damit die Verarbeitung den Anforderungen der DSGVO entspricht und den Schutz der Rechte betroffener Personen gewährleistet.

Der Verantwortliche ist daher dafür verantwortlich, die Angemessenheit der vom Auftragsverarbeiter bereitgestellten Garantien zu bewerten und sollte nachweisen können, dass er alle in der DSGVO vorgesehenen Elemente ernsthaft berücksichtigt hat.

Die Beurteilung der Frage durch den Verantwortlichen, ob die Garantien ausreichend sind, ist eine Form der Risikobewertung, die stark von der Art der dem Auftragsverarbeiter anvertrauten Verarbeitung abhängt. Diese Beurteilung muss für jeden Fall die Art, den Umfang, den Kontext und den (die) Zweck(e) der Verarbeitung sowie die

Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen berücksichtigen.

Der Verantwortliche sollte bei der Bewertung der Angemessenheit der Garantien folgende Elemente berücksichtigen:

das Fachwissen des Auftragsverarbeiters (z. B. technisches Fachwissen über Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzverletzungen);

Zuverlässigkeit des Auftragsverarbeiters;

Ressourcen des Auftragsverarbeiters.

Das Ansehen des Auftragsverarbeiters auf dem Markt kann auch ein relevanter Faktor sein, der von den Verantwortlichen zu berücksichtigen ist. Der Verantwortliche sollte in angemessenen Abständen die Garantien des Auftragsverarbeiters überprüfen, gegebenenfalls auch durch Prüfungen und Inspektionen.



Vergabe von Unteraufträgen: Wahl, Form und Inhalt des Vertrags

1.2 Vertragsform oder sonstiger Rechtsakt

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Auftragsverarbeiter muss gemäß Artikel 28(3) DSGVO durch einen Vertrag oder einen anderen Rechtsakt geregelt werden, der zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter geschlossen wird.

Um Schwierigkeiten beim Nachweis zu vermeiden, dass der Vertrag tatsächlich in Kraft ist, wird empfohlen, dass jede Vertragspartei den Vertrag unterzeichnet.

Da die DSGVO eine klare Verpflichtung zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags vorsieht, wenn kein anderer einschlägiger Rechtsakt in Kraft ist, stellt das Fehlen eines solchen Dokuments einen Verstoß gegen die DSGVO dar. Sowohl der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die Verarbeitung durch einen Vertrag oder einen anderen Rechtsakt geregelt wird.

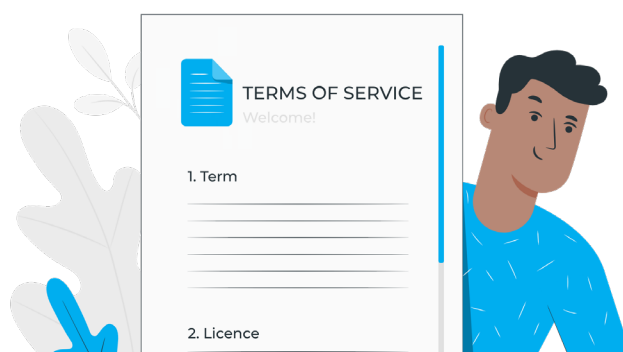
Um der Pflicht zum Abschluss eines Vertrags nachzukommen, können der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter beschließen, ihren eigenen Vertrag, einschließlich aller obligatorischen Elemente, auszuhandeln oder sich ganz oder teilweise auf Standardvertragsklauseln in Bezug auf Verpflichtungen nach Artikel 28 zu stützen.

Eine Vereinbarung zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter muss die Anforderungen von Artikel 28 DSGVO erfüllen, um sicherzustellen, dass der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der DSGVO verarbeitet. In einer solchen Vereinbarung sollten die besonderen Verantwortlichkeiten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter berücksichtigt werden.

1.3 Inhalt des Vertrages oder eines anderen Rechtsakts

Während die in Artikel 28 DSGVO genannten Elemente den Kerninhalt des Vertrags bilden, sollte letzterer eine Möglichkeit für den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter sein, weiter zu klären, wie solche Kernelemente mit detaillierten Anweisungen umgesetzt werden. Daher sollte der Verarbeitungsvertrag nicht nur die Bestimmungen der DSGVO neu formulieren: Sie sollte spezifischere und konkretere Informationen darüber enthalten, wie die Anforderungen erfüllt werden und welches Sicherheitsniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Gegenstand der Verarbeitungsvereinbarung ist, erforderlich ist.

Gleichzeitig sollte der Vertrag den spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Auftragsverarbeiters im Zusammenhang mit der durchzuführenden Verarbeitung und dem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person Rechnung tragen. Im Allgemeinen sollte der Vertrag zwischen den Parteien unter Berücksichtigung der spezifischen Datenverarbeitungstätigkeit abgefasst werden. So ist es beispielsweise nicht erforderlich, einem Auftragsverarbeiter, der mit einer Verarbeitungstätigkeit betraut ist, die nur geringe Risiken birgt, besonders strenge Schutzmaßnahmen und Verfahren aufzuerlegen: Während jeder Verarbeiter die Anforderungen der Verordnung erfüllen muss, sollten die Maßnahmen und Verfahren auf die jeweilige Situation zugeschnitten sein.



Vergabe von Unteraufträgen: Wahl, Form und Inhalt des Vertrags

In Bezug auf den erforderlichen Inhalt des Vertrags oder eines anderen Rechtsakts legt der Europäische Datenschutzausschuss Artikel 28(3) so aus, dass er Folgendes festlegen muss:

- Gegenstand der Verarbeitung (z. B. Videoüberwachungsaufzeichnungen von Personen, die eine Hochsicherheitseinrichtung betreten oder verlassen). Obwohl es sich bei dem Gegenstand der Verarbeitung um ein weit gefasstes Konzept handelt, muss es mit ausreichenden Spezifikationen formuliert werden, damit klar ist, was der Hauptgegenstand der Verarbeitung ist;
- Dauer der Verarbeitung: der genaue Zeitraum oder die Kriterien, anhand deren er bestimmt wird, sollten angegeben werden; z. B. könnte auf die Dauer der Verarbeitungsvereinbarung Bezug genommen werden;
- Art der Verarbeitung: die Art der im Rahmen der Verarbeitung durchgeführten Vorgänge (z. B.: „Verfilmung“, „Aufzeichnung“, „Archivierung von Bildern“ usw.) und Zweck der Verarbeitung (z. B.: unerlaubte Einreise aufzudecken). Diese Beschreibung sollte je nach spezifischer Verarbeitungstätigkeit so umfassend wie möglich sein, damit externe Parteien (z. B. Aufsichtsbehörden) den Inhalt und die Risiken der dem Auftragsverarbeiter anvertrauten Verarbeitung verstehen können;
- Art der personenbezogenen Daten: dies sollte so detailliert wie möglich angegeben werden (z. B.: Videobilder von Personen beim Betreten und Verlassen der Einrichtung). Es ist nicht ausreichend, lediglich zu präzisieren, dass es sich um „personenbezogene Daten gemäß Artikel 4(1) DSGVO“ oder „besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9“ handelt. Im Falle besonderer Kategorien von Daten sollte in dem Vertrag oder Rechtsakt zumindest festgelegt werden, um welche Arten von Daten es sich handelt, z. B. „Informationen über Krankenakten“ oder „Informationen darüber, ob die betroffene Person Mitglied einer Gewerkschaft ist“;
- die Kategorien betroffener Personen: Auch dies sollte in einer ganz bestimmten Weise angegeben werden (z. B.: „Besucher“, „Mitarbeiter“, Zustelldienste usw.);
- die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen: die Rechte des Verantwortlichen werden in den folgenden Abschnitten weiter behandelt (z. B. in Bezug auf das Recht des Verantwortlichen, Inspektionen und Prüfungen durchzuführen). Zu den Pflichten des Verantwortlichen gehören beispielsweise die Verpflichtung des Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter die im Vertrag genannten Daten zur Verfügung zu stellen, alle Anweisungen zur Verarbeitung der Daten durch den Auftragsverarbeiter zu erteilen und zu dokumentieren, vor und während der gesamten Verarbeitung die Einhaltung der in der DSGVO festgelegten
- Verpflichtungenseitens des Auftragsverarbeiters sicherzustellen und die Verarbeitung zu überwachen, einschließlich durch die Durchführung von Prüfungen und Inspektionen beim Auftragsverarbeiter.

